

1500401-73.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIEL NAKAO MAIBASHI

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

2ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500401-73.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500401-73.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAERTE DE OLIVEIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL NAKAO MAIBASHI

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LAERTE DE OLIVEIRA SANTOS.

Em breve síntese, o acusado foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, porque no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30min, na Rua Perdizes, 12, bairro Laranjeiras, nesta comarca, teria, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o veículo Fiat/Fiorino 1.4 Flex, de placa PZZ2I97 - Caieiras/SP, cor branca, bem como a carga de seu interior, consistente em um lote de diversos alimentos perecíveis, avaliados em aproximadamente R\$ 13.00,00 (carne bovina, ovina e batatas congeladas), todos pertencentes à vítima Uelton Rubens Gonçalves, mediante a restrição de sua liberdade (fls. 1/4).

Recebida a denúncia em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 131/132), o réu foi citado (fls. 148) e apresentou defesa prévia (fls. 159/161).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 165/167), durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como, ao final, o réu foi interrogado (fls. 202/207).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da

pena no mínimo, com as benesses legais (fls. 217/225 e 230/240).

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 6), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 26/28), pelas fotografias (fls. 36/37), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 151/152) e pela prova oral coligida.

Se não, vejamos.

Em juízo, a vítima Uelton Rubens Gonçalves afirmou que no dia dos fatos chegou em casa e parou o carro na garagem, quando um Space Fox emparelhou com seu carro e um indivíduo saiu do veículo, aproximou-se e anunciou o assalto. Disse que o indivíduo estava armado e anunciou o assalto dizendo que ia roubar a carga, levando-o como refém no banco do passageiro. Afirmou que no caminho encontraram a guarda civil municipal, que avistou o carro e iniciou a perseguição, tendo os indivíduos fugido. Disse que pelo que viu eram três indivíduos, o que foi preso e mais dois dentro do Fox. Afirmou que um dos indivíduos assumiu a direção de seu veículo, enquanto ele foi obrigado a ficar no banco do passageiro. Disse que somente o indivíduo que o abordou estava armado. Afirmou que ficou aproximadamente de 10 a 15 minutos com ele. Disse que os indivíduos perguntaram se ali era sua residência e disseram que não queriam nada dele, apenas a carga. Afirmou que, durante o trajeto, o indivíduo que dirigia ficava em contato com os outros que estavam no Space Fox, carro de trás que fazia a escolta. Afirmou que machucou o braço porque o carro capotou. Disse que o seu veículo estava carregado com produtos alimentícios congelados, avaliados de 12 a 15 mil reais. Afirmou que, quando o carro capotou, o indivíduo que dirigia seu veículo fugiu e o guarda entrou no carro, achou o celular do indivíduo, mostrou uma foto dele e perguntou se era ele quem o teria roubado, tendo respondido que sim. Disse que o carro capotou três vezes e que ficou assustado. Afirmou que parece que encontraram o carregador da arma, mas não chegou a ver, a única coisa que viu foi o celular do rapaz. Disse que não sabe dizer se os tiros atingiram aquele que o abordou, pois estava dentro do veículo capotado, só conseguindo vê-lo fugir e ouvir a troca de tiros. Afirmou que, quando o Space Fox prata parou do seu lado, um deles desceu e o abordou, ficando outros dois dentro do veículo. Disse que eram três pessoas. Reconheceu o réu pessoalmente como o indivíduo que o abordou (fls. 206).

Em juízo, a testemunha Monica Borges Stocchi, guarda municipal, afirmou que estavam em patrulhamento pelas dependências do cemitério do Morro Grande quando avistaram dois veículos vindo em sua direção em alta velocidade. Disse que, ao visualizarem a viatura, os veículos frenaram e retornaram em alta velocidade e na marcha ré. Afirmou que acharam a atitude suspeita e foram averiguar, mas quando os indivíduos perceberam que estavam sendo seguidos imprimiram mais velocidade, desobedecendo aos sinais sonoros e de luzes emitidos pela viatura na intenção de fazê-los parar. Disse que ultrapassou forçando a parada, quando o veículo de trás, um Fox, freou bruscamente e retornou pela via, mas a Fiat Fiorino ultrapassou a viatura e alguns metros à frente capotou, com a porta do motorista ao solo. Afirmou que o indivíduo abriu a porta com uma mão e com a outra empunhava uma arma. Disse que ordenaram que ele largasse a arma, mas ele não obedeceu, sendo alvejado por seu encarregado. Afirmou que, mesmo alvejado, o indivíduo fugiu pelo matagal, tendo sido acompanhado a pé por seu encarregado. Disse que ficou no local com a vítima, até a chegada do apoio. Afirmou que, a princípio, Rubens se identificou como vítima e disse que, ao chegar em sua residência, foi abordado por uma pessoa que tomou a condução de seu veículo e mandou que entrasse no banco do passageiro, anunciando o assalto. Disse que a vítima informou que o celular do assaltante estava dentro do veículo, sendo encontrado pela guarda, assim como uma réplica de carregador de pistola. Afirmou que foram informados da entrada de um rapaz no pronto-socorro de Perus e uma de suas guarnições se deslocou até lá, acompanhou o atendimento médico e entrou em contato com a esposa da pessoa que deu entrada no hospital. Disse que a esposa do rapaz foi atualizada dos fatos e foi convidada a ir à delegacia de polícia onde a ocorrência havia sido registrada, sendo que, apresentando os documentos de seu

marido, ele foi identificado pela vítima como autor do assalto. Afirmou que não teve mais contato com o acusado, mas soube que ele teria sido transferido por necessitar de uma cirurgia. Disse que a vítima estava nervosa, assustada e desorientada, esboçando hematomas pelo capotamento. Afirmou que era impossível identificar se a arma se tratava de um simulacro, porque os fatos se deram à noite. Disse que não se recorda se, até o final da ocorrência, a arma foi identificada (fls. 205).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Wanderson Teodoro da Silva, guarda municipal que participou da ocorrência, que acrescentou que, após disparar contra o indivíduo, ele fugiu, ainda em posse da arma, tendo corrido atrás dele, mantendo distância segura. Afirmou que, quando o sujeito adentrou uma mata, suspendeu a perseguição, voltando ao veículo com sua parceira, que estava com a vítima. Disse que a vítima informou que o rapaz apontava a arma para ele e dizia que devolveria o veículo, querendo apenas a carga. Afirmou que a vítima estava muito abalada e tinha escoriações. Afirmou que viu o sujeito correr com a arma por aproximadamente 30 metros e que ele só foi localizado já baleado em um hospital em Perus. Disse que, quando voltou da mata, a vítima disse que o rapaz ficava constantemente no celular com os outros indivíduos. Afirmou que encontrou o celular do rapaz no veículo, que tinha a foto dele no visor, encontrando também o carregador da arma, que percebeu ser de brinquedo. Disse que o celular do rapaz tinha senha, mas que não desbloqueou, e que só havia a foto do rapaz de fundo (fls. 204).

Em seu interrogatório, o réu Laerte de Oliveira Santos afirmou que no dia dos fatos estava na situação do assalto, mas sozinho. Disse que estava passando por dificuldades em casa, com três filhas pequenas, e que não tinha nada em casa. Afirmou que foi pegar um dinheiro emprestado com seu amigo e, quando avistou a Fiorino parando, viu que ela estava pesada, assim imaginou que conseguiria arrumar um dinheiro com a mercadoria. Disse que abordou o rapaz e iria tirar ele da Fiorino, mas viu um farol vindo muito rápido, então pediu para que ele fosse para o outro banco e passou a dirigir desesperado, porque nunca roubou ninguém. Afirmou que na hora em que entrou na rua do cemitério viu um farol, que não sabia se era de viatura, tendo perdido o controle do carro. Disse que ficou com medo de ser morto dentro do veículo e que não estava armado, apenas com seu celular, então pulou do carro e saiu correndo, tendo levado um tiro nas costas, conseguido correr mais um pouco e depois sendo socorrido. Afirmou que não estava junto com a Space Fox (fls. 207).

Respeitado o entendimento da combativa defesa, a prova produzida é suficiente para a condenação.

Como se vê, a vítima descreveu de forma minuciosa a forma como ocorreu o crime de que foi alvo, elucidando a abordagem dos envolvidos, o carro utilizado por eles e a utilização de objeto consistente em arma de fogo ou simulacro.

A vítima narrou com detalhes que foi ameaçada pelo réu, que, apontando uma suposta arma de fogo contra ela, logrou êxito em tomar a direção de seu veículo e fazê-la refém. Seu relato, além de firme, é amplamente confirmado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, sendo elas os guardas municipais que participaram da ocorrência e viram os dois carros empreendendo fuga.

Deve-se atentar que a palavra da vítima merece especial respaldo nos crimes de roubo, cometidos na clandestinidade, mormente no caso em que o ofendido, em todas as oportunidades em que foi ouvido, descreve, com detalhes, o modo e as circunstâncias como ocorreram os fatos. Em nenhum momento houve o menor indicativo de que a vítima tivesse a intenção de incriminar o réu injustamente, não havendo justa razão, portanto, para se desconsiderar sua palavra.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los." (TACRIM/SP-AC- Rel. COSTA MANSO- RT 606/357).

"Não se pode ter distante quão valiosas se mostram as palavras da vítima, em crime de roubo, máxime em se considerando que, por ter sofrido a ação ilícita, seu único

interesse repousa em apontar os verdadeiros protagonistas do ataque sofrido e narrar fidedignamente o reprochável proceder de tais indivíduos, de modo a possibilitar irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária punição aos criminosos, como ocorre no caso em apreço" (TJSP, 8ª Câmara Criminal, Apelação nº 0006420-40.2007.8.26.0272, Relator Des. Moreira da Silva, j. 08.03.2012).

Ainda, a narrativa das testemunhas também restou franca e harmoniosa com a da vítima em todas as etapas da persecução penal. Nesse sentido, os guardas municipais informaram que visualizaram a Space Fox e a Fiorino nas proximidades do cemitério, em alta velocidade, recusando-se a parar, quando então começaram uma perseguição que terminou na fuga da Space Fox e no capotamento da Fiorino, da qual o réu fugiu depois de ser alvejado.

Por sua vez, além do reconhecimento fotográfico realizado em solo policial a fls. 26/28, a vítima reconheceu o réu, pessoalmente, em juízo, como o autor do delito, indicando-o "com cem por cento de certeza e sem sobra de dúvidas" como a pessoa que anunciou o assalto, tomou a direção de seu veículo e restringiu sua liberdade, enquanto se comunicava com os ocupantes do carro que dava suporte ao ilícito. Aliás, o réu foi preso em flagrante, tendo sido encontrado logo após o crime, no hospital, ferido pelo disparo de arma de fogo do guarda civil que interrompeu a execução do delito.

Tão óbvia restou a autoria do crime que o próprio réu admitiu que foi ele quem abordou o acusado e anunciou o assalto, alegando, porém, em uma tentativa inverossímil e pueril de relativizar a reprovabilidade de sua conduta, que tomou a direção do carro da vítima "pedindo" para que ela sentasse em outro banco, porque teria se assustado com o farol de outro carro, tendo também negado o concurso de agentes.

Ao contrário do alegado, todas as provas são firmes e robustas para demonstrar que o crime foi premeditado, já sendo de conhecimento tanto do réu quanto de seus comparsas que a vítima era responsável pelo transporte de carga de considerável valor. O crime foi cometido por, no mínimo, três indivíduos, com a utilização de um carro como escolta e de um simulacro de arma de fogo e com a comunicação direta entre os roubadores, tudo isso enquanto a vítima era privada de sua liberdade. Assim, apurada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria da pena.

Dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, deve a pena-base ser fixada acima de seu mínimo legal, visto que as circunstâncias do crime revelam-se negativas, bem como ostenta o réu maus antecedentes.

Primeiro, verifica-se que, dentre as circunstâncias do § 2º do art. 157, há tanto o concurso de duas ou mais pessoas (inciso II) quanto a restrição da liberdade da vítima (inciso V). Assim, por respeito à individualização da pena, conforme orientação dos tribunais superiores, uma circunstância será dosada na primeira fase (inciso V), enquanto a outra será considerada na terceira fase da dosimetria. Sobre o assunto, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precedentes). Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Fora isso, a utilização do instrumento no mínimo similar a arma de fogo revela maior culpabilidade da conduta, porquanto em muito facilitou a consumação do delito e o grau de intimidação da vítima. Assim, a circunstância será oportunamente sopesada na primeira fase da dosimetria, o que é admitido pela jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO INOPERANTE. INCAPACIDADE DE QUALIFICAR O DELITO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE.POSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. MEIO MAIS INTIMIDADOR. ORDEM DENEGADA. 1. Constatada a inoperância da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva, as instâncias ordinárias entenderam adequado não reconhecer a causa de aumento, considerando, porém, tal circunstância como elemento concreto a embasar a exasperação da pena-base. 2. Realmente poderia o crime de roubo ter como violência diversificados meios, sendo a arma de fogo meio mais gravoso, mais intimidador, de modo que mesmo inoperante - e assim incapaz de gerar a incidência da majorante (AgRg no REsp 1532816/SP, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018; HC 257.856/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DEASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 7/4/2014.) - pode ser fundamento admissível para a elevação da pena-base. 3. Habeas corpus denegado" (HC 441.823/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 24/09/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO Condenação bem decretada, ante a suficiente prova dos autos Inconformismo de ambas as partes voltado contra a pena e regime inicial. Pleito da defesa de redução da pena-base ao piso legal. Impossibilidade Simulacro de arma de fogo que recrudescer a gravidade dos fatos. Consequências do crime extrapolam as normais para o tipo. Elevado valor do bem (que não é elemento do tipo) que justifica maior rigor. Circunstâncias danosas atreladas à fuga empreendida pelo roubador. Reconhecimento dos maus antecedentes, conforme requerido pelo MP. Circunstância não elidida pelo quinquênio depurador da reincidência. Precedentes. Confissão parcial ou qualificada que não se presta como atenuante, devendo ser afastada, segundo apelo ministerial. Precedente. Regime inicial fechado único adequado Aplicação do art. 387, § 2º que compete ao Juízo da Execução, dotado de maiores informações acerca da situação carcerária do réu. Recurso da defesa desprovido e da acusação provido" (TJSP; Apelação Criminal 0001518-98.2016.8.26.0540; Relator (a): Camilo Lélis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá 1ª Vara Criminal; Datado Julgamento: 14/08/2018; Data do Registro: 16/08/2018).

Por fim, ainda na primeira fase da dosimetria, infere-se da Folha de Antecedentes e da Certidão de Distribuição Criminal do acusado que ele ostenta condenação transitada em julgado em que já escoado o período depurador da pena (processo 0083757-58.2008 - fls. 137/138 e 140/141).

No caso, observada a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o decurso do período depurador não apaga os maus antecedentes, impõe-se a valoração negativa do critério, já que se constata que o acusado nunca largou a atividade delitiva, tendo sido condenado por outro delito desde então, permanecendo na prática de atividades criminosas. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só

considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).

"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.819.128/SP, Sexta Turma, j. 30/06/2020).

Diante disso, considerando essas três circunstâncias e atribuindo o patamar razoável de 1/6 para cada uma delas, aumento o mínimo na metade e fixo a básica em 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Na segunda fase, há tanto a agravante da reincidência, já que o acusado possui condenação criminal com trânsito em julgado para a defesa no dia 19/10/2017, decorrente do processo nº 0003580-29.8.26.0050 (fls. 53), quanto a atenuante da confissão espontânea. Assim, seguindo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, compenso as circunstâncias na segunda fase, já que ambas preponderantes.

Na terceira fase, considerando a majorante de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 8 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Na ausência de outros elementos, o valor do dia-multa é fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LAERTE DE OLIVEIRA SANTOS, como incurso no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, às penas de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal.

O réu respondeu ao processo preso e não houve alteração do cenário fático que ensejou a prisão preventiva. Expeça-se ofício de recomendação.

Condeno o(a)(s) acusado(a)(s) ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESPs, de acordo com o art. 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual 11.608/03, observada a inexigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Arbitro os honorários dos advogados eventualmente nomeados no valor máximo previsto na tabela do Convênio OAB/DPE.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)(s) acusado(a)(s) no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s) para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA